

מסורת הש"ס
(א) נקדושין נח: כ"ב קנב: מסכת ב. חולין קל: כפרות יח.], (ב) בימות נגז. כחובות נט. סו. ע. קדושין קג, א [נשלל עט:], (ד) כחובות נח:, (ה) "נייך לעמי הקודש", (ו) [ועי' היטב קדושין נח: וסוספות כ"ב קנב: ד"ה וקסבר:], (ז) צ"ל דלמי למיסרה, (ח) [כחובות עב: ע"ש], (ט) [שם עב: ע"ש], (י) כמ"א: אלא אבל, (כ) צ"ל דלמיא,

הגהות הב"ח
(א) רש"י ד"ה ר' יוחנן וכו' וריצון כרשותו אלא לאחר זמן דלכשיביארו לרשותו יחול עתיקן:

(א) רש"י ד"ה ר' יוחנן וכו' וריצון כרשותו אלא לאחר זמן דלכשיביארו לרשותו יחול עתיקן:

פירוש הרא"ש
דרכי סבר טובת הנאה במבין. הלכך לריך לשלם לו אלא דמי החולין: ואי בר יהודה סבר לא הוי במבין. הלכך אינו חייב לשלם לו אלא דמי החולין: ואי אמרת טובת הנאה אינה מבין מה לי הורמו ומה לי לא הורמו. ומיהו כפ"ק [צ"ל פסק שני דף נח:] דקידושין מוקי פלוגמיהו כהמי וישראל שגפלו לו טעלים מביט אבי אמו הכן למחן דלמי כמי שהורמו דמיין וזה כהן ואין לריך לימסן לכהן ולמחן דלמי לא לאו כמי שהורמו דמיין לא וזה כהן ואריך לקיים מצות נתינה וסוגיא דהכא מנויה מחוד דגל כתיב הממך דמוקי פלוגמיהו כחמנות שלא הורמו אי אפשר לפרשו אלא כדמפרש לה בקידושין וא"כ מתי מקמי ליה חו מה לי הורמו ומה לי לא הורמו ודקמני כחוספתא דקידושין וכתב רבינו שהמקשה לא הבין דברי הממך ולא חש לדריש (אב) [צ"ל אלין דכריי ואמר לו מירון אחר: ורבי יוסי בר' יהודה סבר קנסו רבנן לבעל הבית. מימא מה אנו לרייך לקנס זה כיון דטובת הנאה אינה ממון מן הידן מיפטר כגב מורא דשניא (אמרינן) הוא איבעית אימא דטול ענמא טובת הנאה ממון ועטמא דרבי יוסי כר' יהודה דפטור לגב משום דקנסין לבעל הבית והכי אימא בקידושין כהדיא ולשנא דנדרים משונה הוא: רבא אמר שאני תרומה ב'. פירוש לעולם טובת הנאה ממון והאי דקמני

רש"י

ורבי יוסי סבר אינו ממון. ואינו משלם לו אלא דמי חולין שבו: **כחובות שלא הורמו קמפלגי**. דרבי סבר כמי שלא הורמו דמיין ולהכי משלם לו דמי כולו ורבי יוסי סבר כמי שהורמו דמיין ואינו משלם אלא דמי חולין: **ואי טובת הנאה אינה ממון**. אפילו הוויין כמי שלא הורמו אינו משלם לו דמי טבלו דהא לא מפסיד ליה ולא מדיי: **אלא**. לעולם אימא לך דאינו ממון והיינו טעמא דרבי אע"ג דטובת הנאה אינה ממון אפי' הכי משלם לו דמי כולו משום דקנסו רבנן לגב כי היכי דלא לגבו: **ור' יוסי סבר**. אינו משלם אלא דמי חולין דחדא ועוד קאמר חדא דטובת הנאה אינה ממון ועוד לדבריך דלמרת טעמא משום קנס אדרבה לקנסיה לבעל הבית זה: **כי היכי דלא נהיי לטיילי**. ולעולם אכתי רישא וסיפא דמתני' דקשיא אהדי לא מיתתך: **רבא אמר**. לעולם לא קשיא ממתנין וסיפא כדקמני דטובת הנאה ממון ורישא היינו טעמא דיטלו בעל כרחו: **שאני תרומה משום דלא חויא אלא לכהנים**. וכיון דלמי למיסרה עלייהו שוייא לההוא תרומה כעפרא בעלמא והואיל וכעפרא הויא לא מיתחלי בטובת הנאה ולהכי שקלי לה בעל כרחו: **במתני' קונס שאני עושה על פי אבא כו' אין יכול להפר**. דלא שצניו לבינה: **שאני עושה לפיך אין לריך להפר**. דלא אמרה כלום דלאו

כל כמינה לאפקועי לבעל מה דזכי ליה רחמנא: **ר' עקיבא אומר יפר שמה טעדין עליו וסר מן הראוי לו**. כדלמרי' במס' כחובות **בפ' אע"פ** (דף סד:) ומה היא עושה לו משקל חמש סלעים שתי ביהודה שהן עשר בגליל כו' והמותר שלה ואותה העדפה שמעדת הואיל ושלח היא חוסרת עליו אם לא יפר: **ר' יוחנן בן גורי אומר**. להכי יפר שמה יגרשנה ותהא חסורה לחזור לו לדאותה מלאכה שעושה אחר הגירושין כשתצא כרשותו חסור חלותה מלאכה ויכל מעשה ידיה מגירושין ואילך וקסבר אדם חוסר דבר שלא צא לעולם כגון מעשה ידיה שעמידה לעשות דלכשתצא לעולם אחר גירושין אע"פ שלא צא לרשותו בעת שצא לעולם דהא מגורשת היא לכשתצא כרשותו כשתאש לא שיהא חסור. ורבי עקיבא סבר דהא מודינא לך דאדם חוסר דשלצ"ל היכא דהוי כרשותו לאלתר כצא לעולם כגון העדפה אבל אין אדם חוסר דשלצ"ל אע"פ שצא לעולם ^(א) אינן כרשותו אלא לאחר זמן לכשיצא לרשותו חל עליהן חסור כדפירשתי:
גמ'

הפקירו וכל שזכה צו אחר קנה כוחה מן ההפקר ואע"פ שאיסור שבו הלך ע"י שאלה קנין ממונו של זה אינו בטל שאני מואל שאלה בהפקר ומשום הכי יטלו על כרחו דאי לא ודאי כיון דנדרים לאיתשולי עלייהו קיימין דמשום הכי מיקרו דבר שיש לו מתירין צפרק הנודר מן הירק (לעיל דף נט.) חיישין דלמא מיתשיל וכי תנן אינה מקודשת לא שמהא מותרת לינשא אלא דינא קמני ואפי' תימא נמי דמילתא צפרק הנודר מן קמני היינו טעמא משום דבידיה לינא למיחש דלא מקלקלה נפשה ובידיה לא אשכחנין בגמרא אינה מקודשת אצלי' הוא שהלך אלל חכם והמירו מקודשת לומר שהיא מקודשת גמורה אבל לא הלך איכא למימר דחיישין כנ"ל: **במתני' קונס שאני עושה ע"פ אבא**. מה שאני עושה יהא לפי אבא בקונס: **אינו יכול להפר**. דאין אלו נדרי עיניו נפש ולא דברים שצניו לבינה: **שאני עושה על פיך אינו לריך להפר**. משום

לעולם. דהרי עדיין לא גרשה וגם לא נעשה מעשה בידיים:

תוספות

לא דב"ע אינה מבין והבא במתנות שלא הורמו קמפלגי. ומפרש בירושלמי בטענין שגפלו לו מבית אבי אמו כהן מיירי ורבי סבר כמו שהורמו דמיא ורבי יוסי צרכי יהודה סבר לאו כמו שהורמו דמיא: ואי טובת הנאה אינה מבין בזה לי הורמו ובה לי לא הורמו. [ונקדושין (דף נח:) משני דמיירי בישראל] שגפלו לו [טעלים] מבית אבי אמו כהן וא"ע אמאי לא משני הכא כי התם ואריך לומר שהיה מופס אותו חירוק לזותק: **אלא** היינו **טעמא** דרבי דקסבר קנסו רבנן לגב. ^(א) דמשי' מיפטר דטובת הנאה אינה ממון ורבי יוסי צרכי יהודה סבר קנסו רבנן לבעל הבית ואי קשיא לימא דלמי ממון ומיפטר גבג משי' לא קנים לגבוי יש לומר דהוי כמו חירון אחר [א"י] דלבי' טובת הנאה [והי] ואפי' מיפטר דקנסו לבעל הבית והא דקאמר רבי סבר דקנסו רבנן לגבג דסבירא ליה דלבי' טובת הנאה אינה ממון וכך היא הסוגיא סוף פסק שני דקידושין איבעית אימא אינה ממון ועטמא דרבי דקנסו לגבג ואיבעית אימא

ואלו נדרים פרק אחד עשר נדרים

ר"ן

פה.

דסבירא ליה דטובת הנאה ממון: ^(א) **אינו משלם אלא דמי חולין שבו**. אבל לא דמי תרומות ומעשרות ואפילו לפי טובת הנאה שיש לו כהן דסבירא ליה דטובת הנאה אינה ממון: **כחובות שלא הורמו קמפלגי**. דרבי סבר ^(א) כיון שלא הורמו תרומות ומעשרות הוו להו כחולין שבו דלאו כמי שהורמו דמיין ורבי יוסי סבר כמי שהורמו דמיין ואין לו בהם כלום ומשום הכי אינו משלם אלא דמי חולין שבו: **מה לי הורמו מה לי לא הורמו**. דכיון דטובת הנאה אינה ממון כי לא הורמו מאי הוי דהא פמיכי ציה תרומה ומעשר שאין לו בהן כלום: **אלא היינו טעמא דרבי**. השתא לא מיבעיא לן אי אית להו לתרווייהו טובת הנאה ממון או אינה ממון. ואי אית להו טובת הנאה אינה ממון לרבי יוסי צרכי יהודה ניחא ורבי היינו טעמיה דקנסוהו של רבנן לגבג לשלם טובת הנאה של תרומות ומעשרות לבעל הבית ואי סבירא להו טובת הנאה ממון לרבי יוחא ורבי יוסי צרכי יהודה היינו טעמיה דאינו משלם אלא דמי חולין שבו משום דקנסוהו רבנן שלא ישלם לו טובת הנאה שצתרומה ומעשרות: **רבא אמר שאני תרומה**. כלומר כולה מתני' אית לה דטובת הנאה ממון וסיפא ניחא דכהנים אלו יטלו אחרים ורישא היינו טעמא דיטלו בעל כרחו משום דתרומה לא חויא אלא לכהנים שאי אפשר ליתנה לישראל הלכך כיון ^(א) דמיסרה עלייהו שויא עפרא (דאחו) בעלמא דאפקריה להאיא טובת הנאה שיש לו בה: ומידיא שמעינן שהאוסר הנאת פירות על עצמו יכולים אחרים ליעול אותן בעל כרחו ואינו יכול לבעב אע"פ שיכול לישראל על נדרו כיון דהשתא מיהא הא לא איתשיל מיהו היכא דאיתשיל חייבין לשלם דכיון דחכם עוקר הנדר מעיקרו כיון דאיתשיל הוויין להו הנך פירי כאליו לא אחסרו עליה מעולם. וא"ת אם כן היאך יטלו כהנים על כרחו למה לא נחוש דלמא מיתשיל ומתהני מדריה לאו קושיא היא דהתנאי^(א) המקדש האשה על תנאי שאין עליה או עליו נדרים וגמלאו עליה או עליו נדרים אינה מקודשת ומדקתני אינה מקודשת משמע שאינה מקודשת כלל ויכולה להנשא לאחר אע"י דתניא התם^(א) הלכה אלל חכם והתירה וכן הוא שהלך אלל חכם והמירו מקודשת אלמא אע"ג דמני מיתשיל וחיילי קדושי למפרע כל אימת דלא מיתשיל לא חיישין דלמא מיתשיל הכא נמי דאם איתשיל עצדו כהנים איסורא למפרע כל אימת דלא איתשיל לא חיישין להכי. הרשב"א ז"ל: ואני מסתפק בזה לפי שמעשה שאסרו על עצמו

הרשב"א ז"ל: ואני מסתפק בזה לפי שמעשה שאסרו על עצמו היה קנה חוכה מן ההפקר ואע"פ שאיסור שבו הלך ע"י שאלה קנין ממונו של זה אינו בטל שאני מואל שאלה בהפקר ומשום הכי יטלו על כרחו דאי לא ודאי כיון דנדרים לאיתשולי עלייהו קיימין דמשום הכי מיקרו דבר שיש לו מתירין צפרק הנודר מן הירק (לעיל דף נט.) חיישין דלמא מיתשיל וכי תנן אינה מקודשת לא שמהא מותרת לינשא אלא דינא קמני ואפי' תימא נמי דמילתא צפרק הנודר מן קמני היינו טעמא משום דבידיה לינא למיחש דלא מקלקלה נפשה ובידיה לא אשכחנין בגמרא אינה מקודשת אצלי' הוא שהלך אלל חכם והמירו מקודשת לומר שהיא מקודשת גמורה אבל לא הלך איכא למימר דחיישין כנ"ל: **במתני' קונס שאני עושה ע"פ אבא**. מה שאני עושה יהא לפי אבא בקונס: **אינו יכול להפר**. דאין אלו נדרי עיניו נפש ולא דברים שצניו לבינה: **שאני עושה על פיך אינו לריך להפר**. משום

ממון ועטמא דרבי יוסי דקנסו לבעב"כ: **רבא אמר**. מתנימין אית ליה טובת הנאה ממון והיינו טעמא דמתנימין דיטלו בעל כרחו כיון דמתער עלייהו הוי עפרא בעלמא. כיון שאסר כל כהני וגוים אם כן חסור הוא לימן תרומותיו לשום כהן ואין לו בהם שום טובת הנאה שאינו יכול לימסן לשום אדם ולעכבם לעצמו לא מתי ולכן אינו שלו ומותרין ליטלו בעל כרחו דהוי כמו שאינו שלו אבל בסופא דמותר ליהנות למקצת כהנים הוי לו טובת הנאה בה ואסורין לגא ולשלה אותם כהנים שאסר: קונם שאני עושה לאבא ולאבדך לא יפר. שאין זה נדר שצניו לבינה שאין לו לחוש אם יאסרו (תמנים) כמעשה דיה: על פיך אינו צריך להפר. דלשתענדל ליה יפר שבא תעריף. ממה שפסקו כמנים דהיינו משקל חמש סלעים: רבי יוחנן בן גורי אומר אף בשביל עיקר מעשה דיה לריך להפר שמה יגרשנה: לביבירא דסבר שמואל אדם בקריש דבר שלא בא לעולם. שעדיין לא גרשה וגם לא נעשה מעשה בידיים:

עין משפט ונר מצוה

בב א מ"י פ"ה מהל' אשות הלכה ו:
ל ב מ"י פ"ב מהל' נדרים הלכ' יא סמג לאין רמג טוש"ע י"ד ס' דלד סעיף ע:
לא ג מ"י שם הלכה י סמג שם טוש"ע שם סעיף עא וטוש"ע א"ע סימן פא סעיף ב:

מוסף רש"י

במתנות שלא הורמו קא מיפלגי. וכגון שגפל לו טבל זה מבית אבי אמו כהן, רבי סבר כמי שהורמו דמיין וזה אבי אמו בתרומה ומעשרות אמו, שאף מעשר ראשון לכהנים, מדקנסוהו עורא לזוין (קדושין נח.) שאני עושה על פיך. אשה שאמרה לבעלה מה שאני עושה מלמאס יהא חסור לפיך בקונס (יבמות צ.) יחי עליך כהקדש מליהנות יחי (כתובות טו.) מעשי ידי יהיו לפיך כהקדש (קדושין צ.) אינו צריך להפר. דבר זה, שאין צה כח להקדישו לפי שהוא שלו (כתובות טו.) אין בעלה צריך להפר שאין נדרה חל שהרי משועבדת לו (קדושין טו.) כיוון דקא משעבדה ליה למעשה דיהא לא מציא נדרה (יבמות צ.) ואפילו לשמא תעדיף נמי לא חיישין, דאי מעדפא נמי לבעל הוא (כתובות טו.) שבא תעדיף עליו. על מעשה דיה, ויותר מן הראוי לו, ויותר ממה שאני חייבת לעשות לו, וכתובות (סד:) אמרינן מה היא עושה לו משקל ח' סלעים שתי ביודיה, שהן עשר סלעים בגליל, ולכי תחיל העדפה קדשה אפי" דלא צאה לעולם בשעת הנדר (קדושין טו.) וטפי לא משעבדה ליה ואחעדפה חיל נדר ואפי" דעדיין לא נעשית המלאכה (יבמות צ.) ומותר זה אינו שלו ויכולה להקדישו (כתובות טו.) וכע"ז שם טס. ר' יוחנן בן גורי אומר יפר. אף עיקר מעשה דיה צריך הפירה (שם טו.) שבא יגרשנה. ויהא הנדר חל, שמשגרשה אינה משועבדת לו למעשה דיה, ותהא אסורה עליו. לחזור לו, לפי שאסר מעשה דיה עליו ואי אפשר לו ליהרר שלא מתחיל ולא תאפה וכל שאר מלאכות השניות כשתטנו שהאשה עושה לבעלה (שם וכע"ז לעיל ע"ד שם.) המקריש מעשה ידי אשתו. מתני'. (כתובות קד:) מפרש מה היא עושה לו משקל חמש סלעים כר' (שם נח:).

ממון ועטמא דרבי יוסי דקנסו לבעב"כ: **רבא אמר**. מתנימין אית ליה טובת הנאה ממון והיינו טעמא דמתנימין דיטלו

בעל כרחו כיון דמתער עלייהו הוי עפרא בעלמא. כיון שאסר כל כהנים וגוים אם כן חסור הוא לימן תרומותיו לשום כהן ואין לו בהם שום טובת הנאה שאינו יכול לימסן לשום אדם ולעכבם לעצמו לא מתי ולכן אינו שלו ומותרין ליטלו בעל כרחו דהוי כמו שאינו שלו אבל בסופא דמותר ליהנות למקצת כהנים הוי לו טובת הנאה בה ואסורין לגא ולשלה אותם כהנים שאסר: קונם שאני עושה לאבא ולאבדך לא יפר. שאין זה נדר שצניו לבינה שאין לו לחוש אם יאסרו (תמנים) כמעשה דיה: על פיך אינו צריך להפר. דלשתענדל ליה יפר שבא תעריף. ממה שפסקו כמנים דהיינו משקל חמש סלעים: רבי יוחנן בן גורי אומר אף בשביל עיקר מעשה דיה לריך להפר שמה יגרשנה: לביבירא דסבר שמואל אדם בקריש דבר שלא בא לעולם. שעדיין לא גרשה וגם לא נעשה מעשה דיה שהיא מקדשה עמה: